

ORIGINAL

RECIBIDO SEP11'26AM10:38
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 839

INFORME POSITIVO CONJUNTO

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes y la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 839, presentan a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida y **recomienda su aprobación con enmiendas.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

- 158
Bps
El Proyecto de la Cámara 839, tiene como objetivo establecer la "Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares", a los fines de prohibir el cobro de cuotas o cargos a estudiantes o a sus padres por participar en los programas deportivos que representen a una institución educativa; permitir métodos alternos de financiamiento para dichos programas; establecer una excepción para los programas administrados y operados por terceros contratados por la institución educativa; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El deporte escolar representa mucho más que una actividad extracurricular para nuestros jóvenes. Es un espacio donde se forjan valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia, cualidades que trascienden las canchas y los estadios para convertirse en herramientas de vida. Cuando un estudiante se pone el uniforme de su escuela, no solo compite por una victoria deportiva, sino que se convierte en ejemplo para toda la comunidad escolar.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una práctica preocupante que amenaza con desvirtuar el propósito formativo del deporte escolar. Muchas

instituciones educativas han impuesto cuotas y cargos a las familias como condición para que sus hijos puedan formar parte de los equipos representativos, convirtiendo lo que debería ser un derecho en un privilegio al alcance de quienes pueden pagarlo. Ante esta realidad, sabemos que hay jóvenes talentosos que ven limitada su participación por razones económicas, y eso va en contra de todo lo que el deporte representa.

Esta medida legislativa busca poner un alto definitivo a estas prácticas, estableciendo un marco claro que garantice que el acceso al deporte escolar se base en el mérito y el talento, y no en la capacidad económica de la familia. Además, persigue democratizar el acceso al deporte escolar, asegurando que la participación se base en el mérito y el talento del estudiante, y no en la capacidad económica de su familia.

Escuchamos atentamente a todos los sectores involucrados en esta discusión. El Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y académicos como el Profesor Rodríguez López, nos ofrecieron sus perspectivas y preocupaciones. Lo que encontramos fue un diagnóstico compartido sobre la necesidad de regular esta materia, aunque con matices sobre cómo hacerlo de manera que no se afecte la sostenibilidad de los programas deportivos.

Esta Comisión entiende que el Proyecto de la Cámara 839 es una herramienta necesaria y equilibrada. De igual manera, provee un marco claro para que las instituciones educativas desarrollen modelos de financiamiento sostenibles y equitativos sin imponer cargas indebidas sobre los padres y madres. Por todo ello, recomendamos su aprobación.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Ambas Comisiones evaluaron el propósito y la intención legislativa del P. de la C. 839, considerando los memoriales explicativos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Departamento de Justicia, Departamento de Educación, Profesor Rodríguez López, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES (DRD)

El Departamento de Recreación y Deportes se expresó en torno al Proyecto de la Cámara 839 para establecer la "Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares". El DRD señala que el deporte escolar en Puerto Rico es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que promueve su crecimiento físico, social, moral y espiritual, además de fomentar valores como el compañerismo, el respeto y la disciplina, y que su importancia va más allá de la salud física, contribuyendo a mejorar el rendimiento académico y enseñando habilidades sociales y emocionales importantes para el éxito en la vida.

El Departamento reconoce que, aun cuando se reconoce la importancia de los programas deportivos escolares en la consecución de lo que dichos programas conllevan, tales como participación en torneos, se requieren ciertos bienes y servicios que representan un costo, entre los cuales se mencionan transportación para las competencias, alimentación y otros gastos imprevistos, para los cuales no hay un presupuesto. El DRD indica que lo anterior conlleva que, como bien expresa la exposición de motivos del proyecto, "los programas deportivos escolares, a través de sus entrenadores, y otro personal imponen cuotas y cargos a los padres de los estudiantes atletas como condición para la participación de sus hijos en los equipos en representación de la institución", y que la legislación propuesta pretende eliminar esta práctica, por entender que esto "resulta contrario al principio de que la representación educativa no debe estar condicionada a la capacidad económica del estudiante", con lo cual el DRD está totalmente de acuerdo.

El Departamento señala que el proyecto brinda recomendaciones de actividades para generar los fondos que requieran como parte del programa deportivo escolar, lo que implica esfuerzo adicional de parte de las comunidades escolares, así como realizar un análisis exhaustivo y proyectar con anticipación las actividades que se llevarán a cabo para satisfacer las necesidades de los estudiantes atletas. Por tal razón, el DRD recomienda establecer como parte de la presente medida que las actividades que se vayan a desarrollar a los fines de generar fondos no pueden ser a cuenta del esfuerzo físico y mental de los estudiantes atletas, ya que en la mayoría de las ocasiones las actividades que desarrollan son más torneos invitacionales, lo que resulta en un desgaste cuando dichos torneos se llevan a cabo en violación del Reglamento número 9179, conocido como Reglamento para la Protección de Menores en el Deporte.

El Departamento expresa que, como propulsores del deporte desde el aspecto integral del ser humano, es meritorio mencionar que estas actividades para generar fondos ofrecen la oportunidad de, aparte de generar los recursos financieros para programas deportivos, desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, mejorar la salud física y mental de los alumnos, y fomentar un sentido de comunidad, y que estos fondos pueden mejorar la calidad de los programas deportivos, permitiendo a los alumnos beneficiarse de una educación integral y equilibrada cumpliendo siempre con los reglamentos y leyes establecidas para el desarrollo ético y saludable de los estudiantes atletas.

El DRD señala que el proyecto incluye en su Artículo 4 una excepción a la prohibición del cobro a los padres de cuotas o cargos, y esta excepción se dará cuando el programa deportivo sea administrado y operado por una entidad independiente contratada por la institución escolar, en cuyo caso la institución estará autorizada a cobrar los cargos y cuotas como condición para participar en un equipo o programa deportivo, lo que resulta contrario al propósito de la ley, pues de todas formas se estará requiriendo un pago limitando el acceso de los estudiantes cuyas familias tengan menor

ff
Bps

capacidad económica a los programas deportivos. El DRD concluye que, aun cuando favorece el propósito del proyecto de ley, no puede endosarlo tal y cual redactado, porque aunque por una parte protege el interés de que los estudiantes atletas puedan participar del deporte escolar independientemente de la capacidad económica de su familia, este propósito queda anulado por el Artículo 4 de la Ley propuesta, el cual permitiría que se requiera el pago de las cuotas y cargos si la institución educativa contrata un tercero independiente para que se encargue de la administración y operación de su programa deportivo escolar.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia sometió sus comentarios sobre el Proyecto de la Cámara 839, cuyo título dispone establecer la "Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares", a los fines de prohibir el cobro de cuotas o cargos a estudiantes o a sus padres por participar en los programas deportivos que representen a una institución educativa; permitir métodos alternos de financiamiento para dichos programas; establecer una excepción para los programas administrados y operados por terceros contratados por la institución educativa; y para otros fines relacionados.

El Departamento de Justicia reconoce que el P. de la C. 839 reconoce la importancia de los programas deportivos escolares y el impacto positivo que sus actividades fomentan al desarrollo de los estudiantes participantes. Sin embargo, a pesar de su valor y beneficio, se ha observado que estos programas deportivos han ejercido la práctica de imponer cuotas y cargos adicionales a sus estudiantes atletas como condición para poder formar parte de los equipos representativos de sus respectivas instituciones escolares, por lo que la medida legislativa presentada propone expresamente prohibir que las referidas instituciones financien sus programas deportivos a través de cobros adicionales a sus participantes.

El Departamento de Justicia señala que este proyecto cameral busca democratizar el acceso al deporte escolar, asegurando que su participación sea basada en méritos y talento y no en el poder adquisitivo de la familia del estudiante, y reconoce que, en ocasiones, las instituciones educativas optan por delegar sus programas deportivos a entidades especializadas externas, por lo que se provee una excepción para estos casos, donde la institución educativa contrate a un tercero para que dicha relación contractual rija la operación del programa.

El Departamento de Justicia reconoce que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico goza de amplia discreción y facultad para promulgar legislación que tenga como propósito promover y proteger los intereses y el bienestar del pueblo, amparado en los plenos poderes concedidos en la Constitución de Puerto Rico, y destaca que la Ley Orgánica del Departamento de Justicia le confirió a su Secretaria la facultad de ofrecer el asesoramiento legal que le solicite la Asamblea Legislativa y las comisiones

legislativas en la consideración y trámite de proyectos de ley. El Departamento señala que, examinada la materia atendida en el proyecto presentado, se trata de un asunto especializado que se encuentra dentro del ámbito de la pericia del Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes, por lo que recomienda que se auscultan los comentarios de las agencias mencionadas.

El Departamento de Justicia observa que el Artículo 6 de la medida sugiere una vigencia inmediata, por lo que sugiere que se provea un periodo de tiempo razonable para que estas instituciones puedan identificar de manera concreta las formas alternas para financiar los programas deportivos y no se vean en la obligación de paralizarlos, lo cual resultaría en un impacto negativo hacia los estudiantes participantes. El Departamento estima que la medida bajo consideración se enmarca en las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para establecer política pública en protección del bienestar general, y otorga deferencia a los comentarios que emita el Departamento de Educación en cuanto a los méritos y la viabilidad de la propuesta, por entender que su pericia resulta esencial para la adecuada implementación de la política pública propuesta. Finalmente, el Departamento de Justicia no identifica impedimento legal alguno que impida la continuación del trámite legislativo del P. de la C. 839.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

188
Bys

El Departamento de Educación de Puerto Rico señala que el P. de la C. 839 propone establecer la Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares, con el propósito de prohibir el cobro de cuotas o cargos a estudiantes o a sus padres como condición para participar en programas deportivos representativos de una institución educativa, a la vez que autoriza métodos alternos de financiamiento y dispone una excepción para programas administrados por terceros. El DEPR indica que, aunque por medio de sus escuelas y dependencias no establece el cobro de dinero como requisito o limitación para la participación de los estudiantes en actividades deportivas interescolares, la medida persigue garantizar la equidad en el acceso al deporte escolar, al prohibir expresamente dichas prácticas tanto en instituciones públicas como privadas, y que la propuesta responde a una preocupación legítima en torno a posibles barreras económicas que puedan limitar la participación estudiantil.

El DEPR expresa que esta política pública resulta cónsona con los principios constitucionales y con el marco normativo vigente, particularmente con la Ley 85-2018, según enmendada, en cuanto promueve la igualdad de oportunidades educativas y el acceso equitativo a los programas escolares, incluyendo las actividades deportivas, y que el deporte constituye un componente esencial del desarrollo integral del estudiante, por lo que eliminar obstáculos económicos favorece que la participación se base en el

talento, el esfuerzo y el mérito, y no en la capacidad económica de las familias. No obstante, el Departamento advierte que la prohibición absoluta del cobro de cuotas podría generar retos operacionales y financieros para las instituciones educativas, particularmente en aquellos contextos en los que los programas deportivos se sostienen, en parte, mediante aportaciones voluntarias de padres, comunidades u otras fuentes de apoyo.

El Departamento señala que, si bien la medida permite métodos alternos de financiamiento, tales como auspicios, donaciones, actividades de recaudación de fondos y otros métodos de financiamiento que no constituyan un requisito obligatorio para la participación del estudiante atleta, en la práctica no todas las escuelas, públicas o privadas, cuentan con acceso a patrocinadores o redes de apoyo suficientes para sostener estos programas, y que esta realidad podría conllevar la reducción de programas deportivos, particularmente en el sector privado, y limitar las oportunidades de participación para los estudiantes. El DEPR indica que, si bien realiza inversiones dirigidas a atender las necesidades deportivas de sus escuelas, estas no siempre resultan suficientes, y que las aportaciones voluntarias de las familias pueden constituir un apoyo complementario importante, siempre que no se configuren como una condición para la participación del estudiante.

El Departamento concluye que, si bien la medida no representa un impacto significativo para el DEPR, toda vez que no se requiere el pago de cuotas como condición para la participación de los estudiantes en el deporte interescolar, resulta necesario considerar sus implicaciones en el ámbito de las instituciones educativas privadas, así como el marco jurídico que las regula. El DEPR afirma que la medida persigue un fin legítimo dirigido a garantizar el acceso equitativo al deporte escolar, pero su implementación requiere atender cuidadosamente sus implicaciones prácticas y operacionales, a los fines de lograr un balance adecuado entre la eliminación de barreras económicas y la viabilidad de los programas deportivos en los distintos contextos educativos del país.

PROFESOR RODRÍGUEZ LÓPEZ

El Profesor de Educación Física Yomar I. Rodríguez López señala que la intención de la medida responde a un interés legítimo de promover la equidad y el acceso a los programas deportivos escolares, pero desde la perspectiva de la realidad operacional de las escuelas públicas, resulta necesario evaluar de manera balanceada tanto los beneficios como los posibles efectos adversos de su implantación.

El Profesor Rodríguez López expresa que la aprobación del Proyecto de la Cámara 839 podría tener consecuencias negativas para la estructura, la calidad y la sostenibilidad de los programas deportivos escolares, y señala que la medida podría provocar un retroceso en los avances logrados en la preparación deportiva

especializada. El Profesor menciona que en años recientes, muchas instituciones han fortalecido sus programas mediante la contratación de entrenadores o especialistas externos, lo que ha permitido mejorar el nivel técnico de los equipos y reducir la carga que recae sobre el maestro de Educación Física, y que la prohibición del cobro de cuotas limita la capacidad de las escuelas para sufragar estos servicios, lo que podría resultar en la eliminación de entrenamientos especializados y en una disminución en la calidad del desarrollo deportivo de los estudiantes.

El Profesor indica que los programas de competencia que se desarrollan exclusivamente dentro del horario lectivo son altamente limitados y con frecuencia operan bajo formatos de eliminación directa, lo que implica que los estudiantes que pierden un solo encuentro quedan fuera de competencia durante el resto del semestre escolar, mientras que los programas fuera del horario de clases ofrecen mayor tiempo de juego, múltiples competencias, prácticas adicionales y una exposición más amplia que favorece el desarrollo deportivo, por lo que limitar estos programas afectaría directamente las oportunidades de crecimiento de los estudiantes atletas. Además, el Profesor señala que la medida impactaría de manera particular a las escuelas de nivel superior, donde un solo maestro de Educación Física tiene que atender simultáneamente deportes como baloncesto, voleibol, fútbol entre otros, debido a la reducción de plazas docentes causada por la implantación de programas vocacionales que no se les exige el tener que tomar la clase, y que sin mecanismos de financiamiento que permitan contratar personal de apoyo externo, se hace prácticamente imposible sostener programas competitivos de manera adecuada.

El Profesor también expresa que, aunque el proyecto contempla métodos alternos de financiamiento, estos no están claramente definidos y resultan ambiguos en su aplicación, y que la obtención de donativos, auspicios o el uso de terceros no constituye una alternativa realista para muchas escuelas, especialmente aquellas ubicadas en comunidades con menor actividad comercial, lo que podría generar nuevas desigualdades entre instituciones y poner en riesgo la continuidad de los programas deportivos. A pesar de estas preocupaciones, el Profesor reconoce que el Proyecto de la Cámara 839 presenta aspectos positivos que merecen consideración, como que la prohibición del cobro de cuotas representa un alivio económico significativo para las familias, ya que para muchos padres y encargados legales estos cargos constituyen una carga adicional, y la eliminación de dichas cuotas permitiría que esos recursos se utilicen en otras necesidades del estudiante atleta, como alimentación, materiales escolares o transporte, beneficiando su bienestar general. Además, señala que la medida puede contribuir a reducir la desigualdad entre instituciones escolares y que la regulación del financiamiento fortalece la visión del deporte escolar como parte del derecho educativo del estudiante, y no como un privilegio condicionado a la capacidad de pago.

El Profesor concluye que el Proyecto de la Cámara 839 persigue un objetivo loable al promover la equidad y el acceso universal a los programas deportivos escolares, pero desde la experiencia práctica en las instituciones educativas, la prohibición del cobro de cuotas sin un modelo de financiamiento alterno claramente definido y garantizado podría comprometer la calidad, la continuidad y el alcance de dichos programas. El Profesor sostiene que para que la medida cumpla efectivamente con su propósito, resulta fundamental que se consideren mecanismos claros de financiamiento, criterios uniformes de implantación y apoyo institucional suficiente, de modo que no se afecten negativamente los avances logrados ni se sobrecargue al personal docente, y que una legislación balanceada debe garantizar el acceso equitativo al deporte escolar sin poner en riesgo la sostenibilidad de los programas ni limitar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes atletas.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto señala que la Exposición de Motivos de la medida destaca la importancia de la participación estudiantil en programas deportivos escolares, pero se arguye que existe una práctica de imponer cuotas o cargos como condición para que los estudiantes formen parte de los equipos o programas deportivos que representan a sus instituciones, lo cual limita la participación de estudiantes con menos recursos.

La OGP indica que la medida tiene el propósito de prohibir la imposición de cuotas, mensualidades u otros cargos como condición para que los estudiantes participen en equipos o programas deportivos en representación de la institución, y en su lugar se propone métodos alternos de financiamiento tales como auspicios, donaciones y actividades de recaudación de fondos. La OGP explica que el objetivo principal es garantizar un acceso equitativo al deporte escolar, basado en el talento y mérito del estudiante, y no en la capacidad económica de su familia, al tiempo que se provee un marco para modelos de financiamiento justos y sostenibles.

La OGP, luego de analizar el alcance de la medida en contraste con sus responsabilidades y deberes, expresa que la medida tiene como propósito promover la integración y el desarrollo integral del estudiando mediante su participación en actividades de índole deportiva, independientemente de la capacidad económica de sus padres o tutores, y que el proyecto procura desvincular la participación y representación en programas deportivos escolares de consideraciones económicas, permeando que dicha representación debe fundamentarse en el talento, desempeño y mérito del estudiante.

La OGP señala que la medida prohíbe que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, requieran el pago de cuotas, mensualidades, matrículas u otros cargos económicos como condición para la participación de estudiantes en programas o equipos deportivos que representen a la institución, respondiendo a principios de

equidad, así como al interés de promover el desarrollo físico, emocional y social que se deriva de la práctica deportiva, y de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades extracurriculares de naturaleza deportiva. No obstante, la OGP indica que a la par que se logra lo anterior, la medida incide sobre la administración de las instituciones educativas al cambiar el modo de financiamiento de estos programas deportivos, y que la propuesta legislativa introduce una regulación sustantiva sobre la gestión financiera de los programas deportivos escolares, lo cual podría implicar ajustes operacionales y administrativos.

La OGP concluye que el proyecto no crea asignaciones específicas de fondos públicos ni establece un mecanismo estructurado de financiamiento estatal que sustituya los ingresos que actualmente pudieran generarse mediante cuotas o cargos relacionados con la participación deportiva, y que, con relación a su impacto en las instituciones educativas, el impacto fiscal es indeterminado para las instituciones educativas públicas y privadas. La OGP recomienda que las instituciones educativas desarrollen mecanismos alternos de financiamiento, fortalezcan sus estructuras de captación de recursos externos, revisen sus reglamentos internos y establezcan procedimientos claros que aseguren el cumplimiento con la prohibición de cobros obligatorios, sin comprometer la continuidad y sostenibilidad de los programas deportivos existentes ni la estabilidad fiscal institucional, y concluye que el Proyecto de la Cámara 839 persigue un objetivo legítimo de política pública al procurar eliminar barreras económicas para la participación deportiva estudiantil, pero su implementación podría conllevar efectos fiscales y operacionales indeterminados en las instituciones educativas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes y la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, certifican que, el P. de la C. 839 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de un análisis exhaustivo de la medida y de los memoriales presentados por las agencias y organizaciones concernidas, las comisiones concluyen que el Proyecto de la Cámara 839 constituye una pieza legislativa fundamental para garantizar el acceso equitativo al deporte escolar en Puerto Rico. Hemos escuchado con atención las preocupaciones legítimas de todos los sectores, desde el Departamento de Recreación y Deportes hasta EL Departamento de Educación, pasando por el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Profesor Rodríguez López. Cada una

de estas voces nos ha recordado que el deporte escolar no es un lujo ni un privilegio, sino una herramienta esencial para la formación integral de nuestra juventud.

El deporte bien entendido es una escuela de valores y una oportunidad de movilidad social. Pero cuando la participación en los equipos representativos se condiciona al pago de cuotas, el deporte deja de ser un derecho y se convierte en un bien al que solo acceden quienes pueden pagarlo.

Entendemos que existen preocupaciones legítimas sobre la sostenibilidad financiera de los programas deportivos y el posible impacto en las escuelas de nivel superior o en las comunidades con menor actividad comercial. Sin embargo, la Comisión considera que estas dificultades no justifican perpetuar un sistema que excluye a estudiantes talentosos por su condición económica. El proyecto no prohíbe la recaudación de fondos, sino que la canaliza hacia mecanismos más justos y equitativos, como los auspicios, las donaciones voluntarias y las actividades comunitarias que no recaigan sobre el esfuerzo físico y mental de los estudiantes atletas.

Es importante destacar que la legislación propuesta dice que los programas deportivos de las instituciones educativas podrán ser financiados mediante métodos legales que no condicionen la participación del estudiante atleta ni impongan cargos económicos a su familia. Con esto, le decimos a cada familia puertorriqueña que el Estado está de su lado, que ningún estudiante será excluido del deporte escolar por falta de recursos. El deporte escolar debe ser un vehículo de desarrollo integral, no un instrumento de exclusión económica.

Por todo lo anterior, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes y la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico **recomiendan la aprobación del P. de la C. 839 con enmiendas.**

Respetuosamente sometido,



Hon. Rafael "Rafy" Santos Ortiz
Presidente
Comisión Juventud, Recreación y Deportes



Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión Educación, Arte y Cultura

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(8 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 839

4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presentado por los representantes *Jiménez Torres, Nieves Rosario y Colón Rodríguez*
y suscrita por el representante *Carlo Acosta*

Referido a la Comisión de Educación

LEY

Para establecer la "Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares", a los fines de prohibir el cobro de cuotas o cargos a estudiantes o a sus padres por participar en los programas deportivos que representen a una institución educativa; permitir métodos alternos de financiamiento para dichos programas; establecer una excepción para los programas administrados y operados por terceros contratados por la institución educativa; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación en programas deportivos escolares es un componente esencial en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Estas actividades fomentan la disciplina, el trabajo en equipo, la salud física y el espíritu de superación. A su vez, los estudiantes atletas se convierten en embajadores de sus instituciones educativas, promoviendo el nombre y el prestigio de la escuela a través de su talento y esfuerzo en cada competencia.

Actualmente, se ha observado una práctica en la que los programas deportivos escolares, a través de sus entrenadores u otro personal, imponen cuotas y cargos a los

BS
Bps

padres de los estudiantes atletas como condición para la participación de sus hijos en los equipos representativos de la institución. Esta práctica impone una carga económica indebida sobre las familias y puede convertirse en una barrera que limite o impida la participación de estudiantes talentosos cuyos padres no cuenten con los recursos para asumir dichos costos. Esto resulta contrario al principio de que la representación de la institución educativa no debe estar condicionada a la capacidad económica del estudiante.

Considerando que los estudiantes atletas ya contribuyen significativamente a la promoción y al buen nombre de sus instituciones, es menester de esta Asamblea Legislativa asegurar que el financiamiento de estos programas no recaiga directamente sobre las familias. Por ello, esta Ley busca prohibir de manera explícita el cobro de cuotas obligatorias a los participantes, fomentando métodos alternos de financiamiento que no afecten el acceso de los estudiantes.

Asimismo, se reconoce que algunas instituciones educativas delegan la administración de sus programas deportivos a entidades externas. No obstante, esta excepción debe garantizar que no se reintroduzcan costos obligatorios para las familias mediante esquemas contractuales, salvaguardando así la equidad que esta Ley procura adelantar.

Esta Ley persigue democratizar el acceso al deporte escolar, asegurando que la participación se base en el mérito y el talento del estudiante, y no en la capacidad económica de su familia. De igual manera, provee un marco claro para que las instituciones educativas desarrollen modelos de financiamiento sostenibles y equitativos sin imponer cargas indebidas sobre los padres y madres.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la "Ley para la Regulación del
3 Financiamiento de Programas Deportivos Escolares".

4 Artículo 2.- Prohibición de Cobro de Cuotas de Participación.

5 Ninguna institución educativa, pública o privada, que ofrezca programas
6 deportivos a sus estudiantes podrá requerir, directa o indirectamente, el pago de cuotas,
7 mensualidades, matrículas deportivas o cualquier otro cargo a un estudiante o a sus

Bjo
Bps

1 padres, madres o tutores legales como condición para participar en un equipo o
2 programa deportivo que represente a dicha institución.

3 Para fines de esta Ley, se entenderá como cobro indirecto cualquier mecanismo,
4 gestión o solicitud que, aunque no se presente como un pago obligatorio, tenga el efecto
5 de condicionar o limitar la participación del estudiante atleta. En ningún caso podrá
6 condicionarse la participación a la adquisición de uniformes, equipo, materiales o
7 servicios específicos cuando estos constituyan un costo adicional para la familia.

8 Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que las escuelas reciban auspicios,
9 donativos o aportaciones voluntarias que no estén vinculadas ni condicionadas a la
10 participación del estudiante en el programa deportivo escolar.

11 Artículo 3.- Métodos de Financiamiento Permitidos.

12 Los programas deportivos de las instituciones educativas podrán ser financiados
13 mediante métodos legales que no condicionen la participación del estudiante atleta ni
14 impongan cargos económicos a su familia. Entre los mecanismos permitidos se incluyen,
15 sin limitarse a: (a) La asignación de fondos del presupuesto general de la institución
16 educativa. (b) La adquisición de auspiciadores corporativos o privados. (c) La aceptación
17 de donaciones de individuos, exalumnos, corporaciones o fundaciones. (d) La realización
18 de actividades de recaudación de fondos. (e) Cualquier otro método de financiamiento
19 legal que no implique un costo mandatorio para la participación del estudiante atleta. (f)
20 ~~Los padres suscriban un acuerdo aceptando el cobro para el financiamiento del~~
21 ~~programa.~~

1 Las actividades de recaudación de fondos deberán realizarse de manera cónsona
2 con el bienestar físico, emocional y académico del estudiante atleta y no podrán implicar
3 esfuerzo deportivo adicional que contravenga las normas o reglamentos vigentes de
4 protección de menores en el deporte.

5 Se proveerá un periodo de tiempo razonable, que no exceda de ciento ochenta (180) días a
6 partir de la aprobación de esta Ley, para que las instituciones educativas puedan identificar de
7 manera concreta las formas alternas para financiar los programas deportivos y no se vean en la
8 obligación de paralizarlos, lo cual resultaría en un impacto negativo hacia los estudiantes
9 participantes.

10 Artículo 4.- Excepción por Contratación de Terceros.

11 Las instituciones educativas públicas podrán contratar entidades externas,
12 independientes y debidamente registradas para administrar y operar programas
13 deportivos escolares. Dichos acuerdos deberán constar por escrito y establecer
14 claramente las responsabilidades de cada parte, garantizando la transparencia en la
15 gestión del programa.

16 No obstante, la contratación de una entidad externa no podrá, bajo ninguna
17 circunstancia, dar lugar al cobro de cuotas, pagos, cargos, mensualidades o exigencias
18 económicas obligatorias a los estudiantes o a sus familias como requisito para participar
19 en los equipos o programas deportivos que representen a la institución educativa.

20 Toda operación o servicio provisto por un tercero deberá cumplir con los
21 principios de acceso equitativo establecidos en esta Ley y con las normas administrativas
22 aplicables del Departamento de Educación de Puerto Rico.

1 El Departamento de Educación adoptará las guías necesarias para asegurar la
2 fiscalización de estos acuerdos y garantizar que la participación estudiantil no esté
3 condicionada directa o indirectamente a obligaciones económicas.

4 Artículo 5.- Cláusula de Separabilidad.

5 Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley fuese
6 declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá que
7 el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia.

8 Artículo 6.- Vigencia.

9 Esta Ley entrará en vigor ~~inmediatamente~~ ciento ochenta (180) días después de su
10 aprobación.

11

RSP
Bps